

1501952-65.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR QUINTINO CORTEZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de CÉSAR QUINTINO CORTEZ, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501952-65.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501952-65.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR QUINTINO CORTEZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de CÉSAR QUINTINO CORTEZ, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 15h00min, na Penitenciária situada na Avenida Doutor Sidney Romeu de Andrade, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de estabelecimento prisional, 8,430g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, acondicionados em 14 invólucros de plástico incolor aderente, sendo esta substância entorpecente que determina dependências física e psíquica, conforme exame químico toxicológico de páginas 09/10.

Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo foram inquiridas duas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06; em caso de condenação, pediu a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06, com estabelecimento do regime inicial aberto ou semiaberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e restituição do aparelho celular.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

No presente caso, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (páginas 03/04), auto de exibição e apreensão (página 05) e laudo toxicológico definitivo (página 10).

A testemunha Wanderlei Carlos de Oliveira, agente penitenciário, disse que o agente Ricardo fez a vistoria nos pertences do réu quando ele estava dando entrada na penitenciária, vindo de outra unidade. Nos pertences, dentro do forro de uma cueca, foi localizada a droga. Foi pelo scanner que a droga foi identificada, procedimento feito antes de o réu passar pela inclusão.

A testemunha Ricardo Lima da Silva, agente penitenciário, disse que o réu foi transferido do CPP de Jardinópolis. Disse que o próprio réu, ao chegar, fez a identificação dos seus pertences, e, somente depois, a revista foi feita. Nos pertences indicados por ele próprio, no forro de uma cueca, foi localizada a maconha.

Por fim, o réu disse que foi transferido para a penitenciária juntamente com outros presos, sendo que foi o último ao sair da condução. Entregou algumas roupas para o agente, mas não disse a ele que eram suas, apenas que elas tinham ficado no veículo após todos já terem se retirado. Negou a propriedade da droga.

A prova acima resumida recomenda a procedência da ação penal.

Em que pese o réu negar a propriedade da roupa em que a droga foi localizada, sua versão destoa do conjunto probatório, e, como se sabe, ela não prova a si mesma.

O agente Ricardo foi enfático ao afirmar que o acusado lhe entregou aquelas roupas indicando-as como suas, sendo que toda a narrativa do acusado, além de confusa, é,

nas partes inteligíveis, francamente inverossímil. Por isso, ela somente poderia ser tomada em consideração se houvesse prova robusta a indicar que, apesar da inverossimilhança, ela corresponde à realidade. Não havendo tal conjunto probatório, pode ser desconsiderada e tida como mera versão escapista.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu não possui a seu favor todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes de página 46 – feito nº 0002480-23.2015.8.26.0196; páginas 48/49 – feito nº 0019336-72.2009.8.26.0196; páginas 49/50 – feito nº 0023178-36.2004.8.26.0196; páginas 54/55 – feito nº 0073476-66.2003.8.26.0196), razão pela qual majoro a pena-base em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 46 – feito nº 0000253-55.2018.8.26.0196; página 47 – feito nº 0003821-16.2017.8.26.0196; página 48 – feito nº 0016576-09.2016.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão.

Terceira fase: Incidindo a regra prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6. Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Assim, fixo a pena do réu em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, único compatível com a gravidade do delito em questão, máxime quando se tem em conta a vida ainda relativamente pacata da maior parte dos moradores desta cidade. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu CÉSAR QUINTINO CORTEZ como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 5600 dias-multa no piso.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido.

Quanto ao pedido de restituição do aparelho celular feito pelo acusado, ele parece dissociado dos autos, visto que não consta que nenhum telefone tenha sido apreendido durante a ocorrência.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C..

Franca, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA